

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 975/2534
อัยการ กรมอัยการ
นางสาว พุณศรี สาดติกาวาส หรือสวัส
ติกาวาส

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 188, มาตรา 357

จำเลยรับเช็คไว้โดยทราบว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกลักมาอันเป็นความผิดฐานรับของโจร แล้วจำเลยนำเช็كدังกล่าวไปเบิกเงินจากธนาคารจึงเป็นการเอาไปเสียซึ่งเช็คของผู้เสียหายในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188 อีกบทหนึ่งด้วย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 เวลากลางวันมีคนร้ายลักเอาเช็คธนาคารมหานคร จำกัด สาขาวัดตึกเลขที่ 0118892 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2530 ซึ่งนายทอง อัสสรรัตน์ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินสด 25,000 บาท จำนวน 1 ฉบับ ราคา 3 บาทของนางกรรณิการ์ สัตวณิช ผู้เสียหายไปโดยทุจริต ทั้งนี้ในการลักทรัพย์ดังกล่าวคนร้ายได้กระทำโดยล้วงเอาจากกระเป๋าของผู้เสียหายในรถประจำทางสาย 73 อันเป็นยวดยานพาหนะ หลังเกิดเหตุลักทรัพย์แล้วจำเลยได้ครอบครองเช็คธนาคารมหานคร จำกัด สาขาวัดตึก ของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไปดังกล่าวและนำไปเรียกเก็บเงินที่ธนาคารมหานคร จำกัด สาขาวัดตึก ทั้งนี้โดยตามวันเวลาและสถานที่ดัง

กล่าว จำเลยเป็นคนร้ายลักเอาเช็คนาคารมมหานคร จำกัดสาขาวัดตึก ราคา 3 บาท
ของผู้เสียหายไปโดยทุจริต ในเวลายานสาธารณะหรือมิฉะนั้น ระหว่างวันเวลาดัง
กล่าว ภายหลังเกิดเหตุลักทรัพย์จนถึงเวลาที่จำเลยครอบครองเช็كدังกล่าว เวลาใด
ไม่ปรากฏชัดจำเลยรับไว้ซึ่งเช็كدังกล่าวของนางกรรณิการ์ สัตยวณิช ผู้เสียหายซึ่ง
ถูกคนร้ายลักไปไว้จากคนร้ายทั้งนี้โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าทรัพย์ดังกล่าวได้มาจาก
การกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ และหลังจากจำเลยได้ครอบครองเช็كدังกล่าวแล้ว
จำเลยเอาไปเสียและทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเช็كدังกล่าวอันเป็นเอกสารที่นายทอง อัสสร
รัตน์ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเงินสดจำนวน 25,000 บาท ชำระหนี้ให้นางกรรณิการ์ สัตย
วณิช ผู้เสียหาย โดยจำเลยได้นำเช็คนับดังกล่าวไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร
มหานคร จำกัด สาขาวัดตึก และลงลายมือชื่อด้านหลังเช็ค โดยจำเลยไม่มีสิทธิใด ๆ
ตามกฎหมายในเช็كدังกล่าว ทั้งได้ลงลายมือชื่อเป็นชื่ออื่นมิใช่ชื่อของจำเลย ทั้งนี้
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นายทอง อัสสรรัตน์ และผู้เสียหาย โดยทำให้
ผู้เสียหายไม่สามารถใช้เช็كدังกล่าวเรียกเก็บเงินจากธนาคารและใช้เป็นหลักฐานใน
การขอรับชำระหนี้จากนายทองอัสสรรัตน์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335(9), 357, 188, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้น
พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 (ที่ถูกมาตรา
357 วรรคแรก), 188 ให้ลงโทษตามมาตรา 188ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 2 ปี ข้อหลัก
ทรัพย์ให้ยกฟ้อง จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 357 ลงโทษจำคุก 2 ปี ให้ยกฟ้องโจทก์ข้อหาตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188 ด้วย นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้นโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การที่จำเลยนำเช็คไปเบิกเงิน เป็นของจำเลยย่อมเป็นการกระทำให้เช็คนั้นไร้ประโยชน์ที่จะใช้ได้อีกตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 188 การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 188 ด้วยศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ว่า จำเลยมิได้กระทำโดย เจตนาที่จะให้เช็คนั้นไร้ประโยชน์ที่จะนำมาใช้ได้ อีก การกระทำของจำเลยจึงยังไม่ เป็นความผิดตามมาตรา 188 โจทก์ฎีกาว่า การที่จำเลยนำเช็คไปลงชื่อด้านหลังและ ยื่นเบิกเงินจากธนาคารแสดงว่าจำเลยมีเจตนาที่จะทำให้เสียหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่ง เช็คนั้น จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 ด้วย ศาลฎีกา เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188 บัญญัติว่า "ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ช้อนเงิน เอาไปเสียหรือทำให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใด ของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวางโทษ..." ดังนั้น เมื่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงต้องกันว่า จำเลยรับเช็คของ กลางซึ่งเป็นของผู้เสียหายมาโดยทราบว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกลักมาอันเป็นความผิดฐาน รับของโจรและในชั้นฎีกาคู่ความไม่ได้โต้เถียง ข้อเท็จจริงนี้จึงเป็นอันยุติฉะนั้นเมื่อ จำเลยนำเช็คไปเบิกเงินจากธนาคาร จึงเป็นการเอาไปเสียซึ่งเช็คของผู้เสียหายใน ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายจำเลยจึงมีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 188 อีกบทหนึ่งด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ